

조문 별 제·개정 이유서

1. 세부평가기준 작성절차 명확화(안 제4조)

가. 개정 이유

- 현행 제4조는 세부평가기준 작성 시 평가항목 중 일부를 조정할 수 있는 발주청 재량을 제한적으로 부여하나, 그 허용 범위가 모호한 측면이 존재
- 이에 조문을 정비하여 세부평가기준 작성절차 명확화함으로써 수범자 예측 가능성을 확보할 필요

나. 개정 내용

- 발주청은 고시 별표를 준수하여 세부평가기준을 정하도록 하고, 사업 특성상 필요시 배점은 $\pm 20\%$ 내 조정할 수 있되, 그 조정내용 및 사유는 명확히 하여야 하며, 경력 등의 과도한 제한을 금지함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 세부평가기준 작성절차를 명확히 하여 수범자 예측가능성 확보

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

2. 참여기술자 평가사업 참여 의무화(안 제7조)

가. 개정 이유

- 평가대상 참여기술자의 사업참여 의무 여부에 대한 지속적 민원 제기 및 평가 이후 기술인력 임의 교체 등 불공정 관행 문제 발생
- 이에 평가대상 참여기술자의 당해 사업참여 의무 명시 등 근거 마련 필요

나. 개정 내용

- 평가대상 참여기술자는 반드시 사업수행에 참여하여야 하고, 단 사망 등 부득이한 사유로 참여 불가 시 발주청 사전 승인 하에 평가점수가 동등 이상인 자로 교체 가능하며, 그럼에도 임의로 사업수행에 참여하지 않거나 적절한 기술자 교체가 이루어지지 않는 경우 발주청이 차기 PQ 평가 시 감점할 수 있도록 함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 평가 이후 기술인력 임의 교체 등 불공정 관행 방지 및 엔지니어링사업 입찰제도의 공정성 및 참여업체 간 건전한 경쟁 조성

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

3. 재검토기한 변경(안 제7조)

가. 개정 이유

- 고시 재검토기한 기준 시점이 도래하여 재검토기한 재설정 필요

나. 개정 내용

- 고시 재검토기한 기준 시점을 "2025년 1월 1일"로 조정함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 주기적인 고시 정비를 유도하여 불필요하고 비효율적인 규제 방지

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

4. 사업 분류기준 금액 상향(안 [별표])

가. 개정 이유

- 현행 분류 기준금액은 고시 제정 당시 책정된 금액으로써 물가 상승 등 시장 상황이 전혀 반영되지 못하고 있다는 문제 지속 제기
- 이에 시장 현실과 부합하고, 조달청 기술용역 적격심사 세부 기준과 정합성을 고려한 기준금액 마련을 위해 분류기준 금액 상향 필요

나. 개정 내용

- 소형사업은 '1억 미만'에서 '5억 미만'으로, 중형사업은 '1억 이상 3억 미만'에서 '5억 이상 10억 미만'으로, 대형사업은 '3억 이상'에서 '10억 이상'으로 상향함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 물가상승에 따른 엔지니어링사업 단가 인상 등 반영

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

5. 업무 여유도 평가 강화(안 [별표])

가. 개정 이유

- 참여기술자별 사업에 대한 책임과 역할의 경중 차이를 평가에 반영하기 위하여 기술자별 감점 차등화 필요

나. 개정 내용

- 업무중복 건수당 감점을 사업책임기술자는 0.3점씩, 분야별 책임 기술자는 0.2점씩, 분야별 참여기술자는 0.1점씩 차등화함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 기술자별 책임 및 역할의 경중을 고려한 감점 차등화를 통해 평가 실효성 확보

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

6. 업체 유사 엔지니어링사업 수행실적 절대평가 도입(안 [별표])

가. 개정 이유

- 현행 상대평가 방식*은 선발업체의 지속적인 선순위 확보 및 시장 지위 공고화를 야기해 진입장벽을 높이는 경쟁 제한 등 부작용 발생
 - * 실적 규모에 따라 순위를 나열하여 순위별 강제 차등 점수를 부여하는 방식
- 이에 사업 규모 등에 따라 구분하여 일부 엔지니어링사업부터 절대평가*를 적용·실시할 수 있도록 동 항목에 절대평가 방식 도입 필요
 - * 실적 규모가 일정 기준 이상을 충족하는 경우 해당 점수를 일괄 부여하는 방식

나. 개정 내용

- 소형·중형사업은 절대평가 방식 적용함을 원칙으로 하고, 비파괴검사 분야는 대형사업까지 포함하여 절대평가를 적용하며, 그 외 대형사업은 상대평가 방식을 적용함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 후발업체 진입장벽 완화 및 다양한 엔지니어링사업 특성 반영 등

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

7. 재정상태 건실도 평가 간소화(안 [별표])

가. 개정 이유

- 재무상태가 기반영된 결과인 신용평가등급과 재무비율(자본비율 및 유동비율)을 모두 평가하도록 하고 있어 중복평가 소지 존재
- 한편, 신용평가등급과 달리 재무비율 평가 시 피평가자가 제출하여야 하는 평가서류에 대한 규정이 미비하여 명확화 필요

나. 개정 내용

- 재정상태 건실도 평가 시 재무비율(자본비율 및 유동비율)과 신용평가등급 중 택일 평가하도록 함
- 재무비율 평가는 업종전체평균비율이 산정된 최근 연도(이하 "직전회계연도")의 정기결산서로 평가토록 하고, 직전회계연도 이후 신설 또는 합병·분할합병한 경우 각 평가 방법 명확화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 중복평가 소지 및 평가 방법 적용의 혼선 해소 등

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

8. 기타사항 정비(안 [별표])

가. 개정 이유

- 고시 운용 중 나타난 미비점 정비 필요

나. 개정 내용

- 시행령 개정('24.4.2.)에 따른 평가항목 등 변경사항 반영
- 사업수행능력 적격통과점수 설정 권한 명시
- 사업의 단순·복잡·특수 구분 판단결과 사전공고 의무화
- 분야별 책임기술자 미평가 시 해당 점수 배분 기준 명시
- 공동수급체 평가방법 평가항목별 구체화
- 참여기술자 유사 수행실적 중복기간 산정 방법 명시
- 전문화 정도 평가 기준 참여기술자별 구체화
- 영업정지 등 감점 대상 명확화
- 평가점수 단위 기준 명시
- 일부 오기 수정 등 자구 정리

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 반복적인 단순 민원으로 인한 불필요한 행정력 소모 방지 등

마. 그 밖의 참고사항

- 없음